

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7855/2538

นายไมตรี อยู่คงดี
นายเสรี มโยทาร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30 ใหม่, มาตรา 845

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่าง ม. กับจำเลยเกิดจากการชี้ช่องของ โจทก์ แม้ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ ม.ฟ้องจำเลยแต่จำเลยก็ได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความในศาลยอมโอนที่ดินพิพาทให้นาย ม.หรือบุคคลที่ ม.ประสงค์ ศาลพิพากษตามยอม ภายหลังจำเลยได้ปฏิบัติตามโดยโอนขายที่ดิน พินาทให้แก่บริษัท ช. ที่ ม.ประสงค์ ซึ่งตรงกับราคาที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย ดังนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมา จากสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่องของ โจทก์ สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมก็ย่อมมีผลสืบเนื่อง มาจากการชี้ช่องของโจทก์ด้วย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลย

สัญญานายหน้าเป็นสัญญาที่แยกต่างหากจากสัญญาจะซื้อจะขายแม้ตามสัญญา จะซื้อจะขายจะบันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้ค่าบำเหน็จนายหน้าแก่โจทก์ไว้ก็หาทำให้ สัญญาค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่ โจทก์ฟ้อง เรียกเอาบำเหน็จนายหน้าไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปี

สัญญาหน้าเป็นสัญญาที่แตกต่างหากจากสัญญาจะซื้อจะขายแม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายจะบันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้คำบำเหน็จหน้าแก่โจทก์ไว้ก็หาทำให้สัญญาคำบำเหน็จหน้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่ โจทก์ฟ้องเรียกเอาคำบำเหน็จหน้าไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปี

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

ศาลแพ่ง - นายสุรัช กมลสุข
ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>